P U T U S A N
Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lambok Maruba Gultom
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/21 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Spaksi No 69 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak 21 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Erlina, S.H., Eflina, S.H., Sri Wahyuni, S.H., Desi Riana Harahap, S.H.,M.H., Eli Purnama Sari, S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan beralamat di Jalan Bambu No. 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024 surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 494/Penk.Pid/2024/PN Mdn tertanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 962/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Lambok Maruba Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lambok Maruba Gultom dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
c. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) plasik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetaine) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa ingin diberi kesempatan kembali untuk untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
4. Bahwa Terdakwa baru sekitar sebulan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat hanya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Lambok Maruba Gultom pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, Saksi Maruli T Sitanggang, Saksi Anggiat S Pasaribu, Saksi Indra Manik dan Saksi M Ade Saputra Nasution yang merupakan anggota Polri Polrestabes Medan mendapat informasi tentang adanya penjual sabu dan sering melakukan transaksi jual beli di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di depan rumah warga. kemudian para Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya dilokasi kejadian sekira pukul 13.30 Wib para Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Indra Manik dan M Ade Saputra Nasution langsung mendatangi laki-laki tersebut dengan menyamar sebagai pembeli, sedangkan Saksi Maruli Sitanggang dan Saksi Anggiat S Pasaribu memantau dari kejauhan, Kemudian pada saat Saksi Indra Manik dan Saksi M Ade Saputra Nasution dan seorang laki-laki tersebut melakukan transaksi tepat sebelum laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika jenis sabu, Saksi Indra Manik dan M Ade Saputra Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama Terdakwa Lambok Maruba Gultom dengan dibantu oleh Saksi Maruli Sitanggang dan Saksi Anggiat S Pasaribu , selanjutnya para Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pengegledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dan Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, kemudian para Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak ketahui identiasnya Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat seharga Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke polrestabes medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2034/NNF/2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah benar milik Terdakwa atas nama Lambok Maruba Gultom adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Lambok Maruba Gultom pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,,, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, Saksi Maruli T Sitanggang, Saksi Anggiat S Pasaribu, Saksi Indra Manik dan Saksi M Ade

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saputra Nasution yang merupakan anggota Polri Polrestabes Medan mendapat informasi tentang adanya penjual sabu dan sering melakukan transaksi jual beli di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di depan rumah warga. kemudian para Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya dilokasi kejadian sekira pukul 13.30 Wib para Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Indra Manik dan M Ade Saputra Nasution langsung mendatangi laki-laki tersebut dengan menyamar sebagai pembeli, sedangkan Saksi Maruli Sitanggang dan Saksi Anggiat S Pasaribu memantau dari kejauhan, Kemudian pada saat Saksi Indra Manik dan Saksi M Ade Saputra Nasution dan seorang laki-laki tersebut melakukan transaksi tepat sebelum laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika jenis sabu, Saksi Indra Manik dan M Ade Saputra Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama Terdakwa Lambok Maruba Gultom dengan dibantu oleh Saksi Maruli Sitanggang dan Saksi Anggiat S Pasaribu , selanjutnya para Saksi melakukan pengegledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dan Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, kemudian para Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak ketahui identiasnya Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat seharga Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke polrestabes medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2034/NNF/2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah benar milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa atas nama Lambok Maruba Gultom adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Indra Manik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya didepan rumah warga;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
   - Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi tentang adanya penjual sabu dan sering melakukan transaksi jual beli di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya didepan rumah warga, kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan ketempat tersebut, sekira pukul 13.30 Saksi melihat 1 (satu) orang perempuan ditempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi mendatangi perempuan tersebut dengan menyaru sebagai pembeli dan rekan Saksi memantau dari kejauhan kemudian Saksi dengan Saksi M. Ade Saputra Nasution melakukan transaksi tepat sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Ade Saputra Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya didepan rumah warga;
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
   - Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi tentang adanya penjual sabu dan sering melakukan transaksi jual beli di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya didepan rumah warga, kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan ketempat tersebut, sekira pukul 13.30 Saksi melihat 1 (satu) orang perempuan ditempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan dan Saksi mendatangi perempuan tersebut dengan menyaru sebagai pembeli dan rekan Saksi memantau dari kejauhan kemudian Saksi dengan Saksi Indra Manik melakukan transaksi tepat sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Berita Acara Penimbangan tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Aiptu Espana R. Sembiring, S.H., NRP. 82070026 selaku Penimbang dan Penyidik pada Polrestabes Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) yang disita dari Terdakwa, dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2034/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya didepan rumah warga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, pada hari Kamis tanggal 18 April sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat dengan cara membeli seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 minggu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plasik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetaine) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. Uang sebesar Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Indra Manik, saksi M. Ade Saputra Nasution, saudara Maruli T. Sitanggang, saudara Anggiat S. Pasaribu, yang merupakan anggota Polri Polrestabes Medan mendapat informasi tentang adanya penjual sabu dan sering melakukan transaksi jual beli di Jalan Pengayoman, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, tepatnya di depan rumah warga kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya dilokasi kejadian sekira pukul 13.30 Wib Para Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution langsung mendatangi laki-laki tersebut dengan menyamar sebagai pembeli, sedangkan saudara Maruli Sitanggang dan saudara Anggiat S. Pasaribu memantau dari kejauhan, Kemudian pada saat saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution dan seorang laki-laki tersebut melakukan transaksi tepat sebelum laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika jenis sabu, saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama Terdakwa Lambok Maruba Gultom dengan dibantu oleh saudara Maruli Sitanggang dan saudara Anggiat S. Pasaribu;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pengegledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Para Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak ketahui identiasnya Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat seharga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Aiptu Espana R. Sembiring, S.H., NRP. 82070026 selaku Penimbang dan Penyidik pada Polrestabes Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) yang disita dari Terdakwa, dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2034/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Lambok Maruba Gultom, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Indra Manik, saksi M. Ade Saputra Nasution, saudara Maruli T. Sitanggang, saudara Anggiat S. Pasaribu, yang merupakan anggota Polri Polrestabes Medan mendapat informasi tentang adanya penjual sabu dan sering melakukan transaksi jual beli di Jalan Pengayoman, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, tepatnya di depan rumah warga kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, sesampainya dilokasi kejadian sekira pukul 13.30 Wib Para Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution langsung mendatangi laki-laki tersebut dengan menyamar sebagai pembeli, sedangkan saudara Maruli Sitanggang dan saudara Anggiat S. Pasaribu memantau dari kejauhan, Kemudian pada saat saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution dan seorang laki-laki tersebut melakukan transaksi tepat sebelum laki-laki tersebut menyerahkan Narkotika jenis sabu, saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang mengaku bernama Terdakwa Lambok Maruba Gultom dengan dibantu oleh saudara Maruli Sitanggang dan saudara Anggiat S. Pasaribu;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pengegledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Para Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak ketahui identiasnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat seharga Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti akan menjual sebagian narkotika jenis sabu kepada saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution yang menyamar sebagai pembeli yang diperoleh Terdakwa dengan membelinya dari seorang laki-laki yang tidak ketahui identiasnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Pengayoman Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat seharga Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) plasik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetaine) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah sisa dagangan Terdakwa yang belum laku terjual karena Terdakwa terlanjur ditangkap oleh saksi Indra Manik, saksi M. Ade Saputra Nasution, saudara Maruli Sitanggang dan saudara Anggiat S. Pasaribu Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2034/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang telah dan akan dijual Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah dan akan menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution yang menyamar sebagai calon pembeli sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut, unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plasik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetaine) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, oleh karena terbukti Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, maka barang bukti tersebut, harus dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti hasil dari menjual narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mentalitas pengguna narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lambok Maruba Gultom tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plasik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetaine) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis,** tanggal **29 Agustus 2024,** oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	Phillip M. Soentpiet, S.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)